

Лицензионное соглашение с конечным пользователем по предоставлению веб-лицензии на шрифт.

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой программных продуктов внимательно прочитайте изложенные далее условия Лицензионного соглашения (далее – Соглашение). ЗАГРУЖАЯ, УСТАНОВЛИВАЯ, КОПИРУЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ЭТИ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ, ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ!

Нарушение условий настоящего Соглашения, равно как и использование программных продуктов и шрифтов без лицензии, влечет за собой последствия, предусмотренные действующим законодательством.

- Общие положения
 - ООО "ТАЙПТАЙП" (далее – Лицензиар) имеет все необходимые полномочия для предоставления прав, указанных в настоящем Соглашении.
 - Настоящее Соглашение вступает в силу и порождает юридические последствия с даты оплаты Лицензиатом соответствующего счета за получение права использовать Шрифт, предоставленного Лицензиаром. Стоимость приобретения прав использования Шрифта указывается в счете, предоставленном Лицензиаром.
 - Факт оплаты счета является согласием Лицензиата выполнять условия настоящего Соглашения. В любом случае, начало использования Шрифта считается согласием Лицензиата на заключение настоящего Соглашения и согласие со всеми его условиями.
 - В рамках настоящего Соглашения используются следующие термины и определения:
 - Шрифт - произведение графики, дизайна, представляющее собой характерное внешнее изображение буквенных, цифровых, служебных и псевдографических символов, представленное в форме программы для ЭВМ, обеспечивающей загрузку шрифта в память рабочей станции, сервера или веб-сервера и отображение символов шрифта (в частности текста) программой или операционной системой.
 - Символ Шрифта - изображения буквенных, цифровых, служебных и псевдографических символов, входящих в состав Шрифта.
 - Файл Шрифта - компьютерный файл, содержащий в себе описание набора символов, используемый для отображения таких символов (например, текста) программой или операционной системой.
 - Лицензиат - лицо, приобретающее права на Шрифт.
 - В случае использования в настоящем Соглашении терминов, не определенных выше, определение таких терминов производится в соответствии с текстом Соглашения. При отсутствии однозначного определения термина в тексте Соглашения Стороны руководствуются определением термина: в первую очередь – определенным на веб-сайте Лицензиара, во вторую очередь – сложившимся в сети Интернет.
- Пределы использования
 - В рамках веб-лицензии Лицензиату предоставляются следующие права использования Шрифта:
 - В отношении Шрифта Лицензиату предоставляется право на его воспроизведение, а именно на его запись на Веб-сервере, обеспечивающем доступность Шрифта для Веб-сайта.

- Право на доведение до всеобщего сведения рисунка символов Шрифта на веб-сайтах с использованием селектора @font-face в CSS файлах. При этом:
- Лицензиат может использовать Шрифт для оформления Веб-сайтов с помощью механизма @font-face при условии, что в тексте CSS и в коде страниц сайта будет присутствовать информация о происхождении и копирайте Шрифта аналогично тому, как она приведена в примерах HTML/CSS, поставляемых со Шрифтом.
- Шрифт может быть использован только на Веб-сайтах, чьи доменные имена принадлежат Лицензиату.
- Лицензиат может использовать Шрифт в интерактивных веб-приложениях, которые дают возможность посетителям Веб-сайта вводить или редактировать тексты, оформленные Шрифтом, но только в случае, если такое приложение не позволяет пользователю использовать Шрифт за пределами Веб-сайта.
- Общее количество просмотров в месяц на всех Веб-сайтах Лицензиата, использующих Шрифт, не должно превышать X (XXX). X (XXX) - количество просмотров Шрифта в месяц на всех Веб-сайтах Лицензиата, указанное в счете или форме онлайн-заказа. Количество просмотров определяется как загрузка страницы Веб-сайта при переходе посетителя на нее. К просмотрам также относятся перезагрузка страницы, обновление AJAX-сайтов, отправка данных с помощью метода hit (запрос к веб-серверу для получения файла).
- Лицензиат вправе сделать разумное количество резервных копий Шрифта исключительно в архивных целях, при условии сохранения Лицензиатом контроля над такими копиями. Любые копии, которые Лицензиат делает в соответствии с Соглашением, должны содержать те же уведомления об авторских правах, товарных знаках и других проприетарных уведомлениях, которые предоставлены в Шрифте.
- Лицензиар имеет право на анонсирование и публикацию наименования Лицензиата и объектов, созданных с использованием Шрифтов (например, интернет-сайтов, приложений, печатной продукции) в маркетинговых целях, в том числе, в печатных и электронных источниках, в своем портфолио, на различных конференциях, в социальных сетях.
- Ограничение использования
 - Права использования Шрифта, прямо не указанные в Соглашении, не считаются предоставленными Лицензиату, в частности, следующие способы использования Шрифта требуют заключения отдельных соглашений:
 - «Электронная публикация»—лицензия, необходимая для использования Шрифта в составе книги, журнала, буклета и т.д., представленных в электронном (цифровом) виде для чтения с экрана электронных устройств или печати на устройствах вывода.
 - «Приложение»—лицензия для использования Шрифта в составе мобильного приложения или программы для ЭВМ.
 - «Цифровые объявления»—лицензия, необходимая для отображения Шрифта в рекламных баннерах и рекламных объявлениях, отображаемых на веб-сайтах, в веб- и мобильных приложениях.
 - «Видеотрансляция»—лицензия для использования Шрифта для отображения титров и иных надписей в аудиовизуальных произведениях.

- «Десктоп» - лицензия для установки Шрифта на рабочую станцию (персональный компьютер) и использования в приложениях, позволяющих выбирать Шрифты.
 - «Видеоигры» - лицензия для использования Шрифта в видеоиграх, разрабатываемых под любые операционные системы, включая MS Windows, Mac OS, Linux, а также для игровых приставок (видеоигровых устройств), включая PlayStation, Xbox, Etc и др.
 - «Сервер» - лицензия для установки шрифта на сервер.
- Запрещается распространение и доведение до всеобщего сведения файлов Шрифта. Лицензиат не вправе размещать, устанавливать и использовать файлы на компьютерах, мобильных устройствах, серверах и веб-серверах, веб-сайтах других фирм или частных лиц, размещать их в сети Интернет, давать их взаймы, в аренду или передавать другому пользователю, за исключением случая, когда полностью передаётся весь комплект поставки, включающий: файл Шрифта, лицензионные права, руководство по использованию, печатные материалы, резервные копии. В этом случае Лицензиат обязан уничтожить все имеющиеся у него копии Шрифта документации, и письменно уведомить Лицензиара о смене лицензиата.
- Воспроизведение изображений символов Шрифта в растровых и/или векторных изображениях (документах) допускается с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Соглашением.
- Указанные в настоящем Соглашении права предоставляются Лицензиату без права их передачи и переуступки другим лицам, за исключением случая, предусмотренного в п. 3.2 выше.
- **Ответственность**
 - При нарушении Лицензиатом любого из пунктов настоящего Соглашения Лицензиар имеет право в одностороннем порядке прекратить его действие. В этом случае после получения соответствующего письменного или электронного уведомления Лицензиат обязан уничтожить все имеющиеся у него копии полученного Шрифта и соответствующей документации. Иное будет считаться нарушением исключительных прав.
 - За использование Шрифта без действующего лицензионного соглашения, за его пределами и за иное нарушение исключительных прав наступает соответствующая ответственность, предусмотренная действующим законодательством.
- **Гарантии**
 - Лицензиар гарантирует, что передавая Лицензиату в соответствии с Соглашением права на использование Шрифта, он не нарушает прав третьих лиц, в том числе авторских и смежных прав, прав на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, прав на промышленные образцы, шрифты и т.д.; им получены необходимые разрешения (заключены соответствующие договоры).
 - Лицензиар гарантирует, что Шрифт будет точно воспроизводить дизайн, лежащий в его основе, и качество Шрифта будет соответствовать отраслевым стандартам. Чтобы предъявить претензию по этой гарантии, Лицензиату необходимо в течение гарантийного срока, равного одному календарному месяцу, уведомить Лицензиара по электронной почте commercial@typetype.org и предоставить информацию о лицензии, номер и дату операции чтобы обеспечить Лицензиару возможность подтвердить наличие лицензии. Ответственность Лицензиара по этой гарантии

ограничиваются заменой или ремонтом шрифта.

- За исключением гарантий, данных в пунктах 5.1. и 5.2. выше Шрифт предоставляется в соответствии с международным принципом «как есть», без каких-либо явных и подразумеваемых обязательств со стороны Лицензиара, включая коммерческие гарантии и гарантированность пригодности для каких-либо конкретных сфер использования. Лицензиар ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности за убытки и ущерб, вызванные использованием или невозможностью использования Шрифта, или предоставлением или непредоставлением услуг по поддержке, связанных с использованием Шрифта.
- Срок действия соглашения
 - Настоящее Соглашение действует в течение срока действия исключительного права на Шрифт и на территории всех стран мира.